Checkliste Ortstermin mit dem Bausachverständigen

Vorbereitung auf den Termin vor Ort

Mit dieser Checkliste bereiten Sie den Termin mit einer Bausachverständigen oder einem Bausachverständigen vor. Gehen Sie die Abschnitte der Reihe nach durch und tragen Sie für jeden Punkt ein, ob die Unterlage oder die Vorbereitung vorliegt, nur teilweise vorliegt, noch fehlt oder für Ihren Fall nicht einschlägig ist. Was am Terminstag fehlt, kostet meist einen zweiten Termin.

Objekt und Anschrift

Baujahr

Datum des Ortstermins

Sachverständige oder Sachverständiger

Aktenzeichen oder Schadennummer

Ausgefüllt von

So bewerten Sie

liegt vor	vollständig vorhanden	vorhanden und für den Termin bereitgelegt
teilweise	teilweise vorhanden	lückenhaft, nur als Entwurf oder nur digital
fehlt	fehlt noch	nicht vorhanden – bis zum Termin beschaffen
n. e.	nicht einschlägig	trifft auf dieses Vorhaben nicht zu

Anlass, Auftrag und Art des Gutachtens

Art des Gutachtens

Die Art bestimmt alles Weitere. Beim Gerichtsgutachten und beim selbständigen Beweisverfahren gibt in der Regel ein Beweisbeschluss die Fragen vor. Beim Privatgutachten vereinbaren Sie den Auftrag selbst.

☐ Privatgutachten ☐ selbständiges Beweisverfahren ☐ Gerichtsgutachten ☐ Schiedsgutachten
☐ Versicherungsgutachten ☐ unbekannt

Vertragsgrundlage des Vorhabens

Steht auf der ersten Seite des Vertrages oder in den Vertragsbedingungen. Taucht dort die VOB/B auf, auch ausgeschrieben als Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen mit dem Zusatz Teil B, gilt sie.

☐ BGB-Bauvertrag ☐ VOB/B vereinbart ☐ Kaufvertrag ☐ Mietvertrag ☐ kein schriftlicher Vertrag
☐ unbekannt

Stand des Vorhabens

Die Abnahme ist die Erklärung, dass die Leistung als vertragsgemäß entgegengenommen wird. Vor und nach der Abnahme gelten unterschiedliche Regeln dafür, wer was beweisen muss.

☐ vor der Abnahme ☐ nach der Abnahme ☐ Bestandsgebäude ☐ vor dem Kauf ☐ unbekannt

Eigentums- und Nutzungsverhältnis

Bei Wohnungseigentum ist zu klären, ob der Schaden am Sondereigentum oder am Gemeinschaftseigentum liegt. Danach richtet sich, wer den Auftrag erteilt.

☐ Alleineigentum selbst genutzt ☐ Alleineigentum vermietet ☐ Wohnungseigentum ☐ Mietobjekt
☐ Nachbargebäude ☐ unbekannt

☐ **Die Frage, die geklärt werden soll, ist schriftlich in eigenen Worten notiert**
Beim Privatgutachten werden Aufgabe und Umfang zwischen Ihnen und der sachverständigen Person vereinbart. Je genauer die Frage, desto brauchbarer das Ergebnis.

☐ **Auftragsumfang und Kosten sind schriftlich vereinbart**
Für Privatgutachten gibt es keine Gebührenordnung. Vereinbaren Sie vorher Stundensatz oder Pauschale, Nebenkosten und was bei zusätzlichen Untersuchungen gilt.

Notizen

Vertrags-, Plan- und Genehmigungsunterlagen

	liegt vor	teilweise	fehlt	n. e.
Bauvertrag, Kaufvertrag oder Mietvertrag mit allen Anlagen Liegt vor heißt: der unterschriebene Vertrag mit allen Anlagen, auf die er verweist. Teilweise: der Vertrag ohne Anlagen. Fehlt: nur der Entwurf oder gar nichts.	☐	☐	☐	☐
Bau- und Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis, Angebote Diese Unterlagen sagen, was geschuldet war. Ohne sie lässt sich oft nicht beurteilen, ob überhaupt ein Mangel vorliegt. Teilweise: nur Auszüge oder nur das Angebot ohne Beschreibung.	☐	☐	☐	☐
Nachträge, Änderungsvereinbarungen, Bemusterungsprotokolle Nachträge sind spätere Vereinbarungen über zusätzliche oder geänderte Leistungen. Sie verschieben das geschuldete Ergebnis und werden häufig vergessen.	☐	☐	☐	☐
Ausführungs-, Detail- und Bestandspläne, Schnitte, Grundrisse Bestandspläne zeigen, was gebaut wurde, Ausführungspläne, was gebaut werden sollte. Fehlen die Pläne, fragen Sie beim Planer, beim Bauunternehmen und beim Bauamt an.	☐	☐	☐	☐
Statische Berechnung, bauphysikalische Nachweise, Fachgutachten Dazu gehören Standsicherheitsnachweis, Wärmeschutz- und Schallschutznachweis. Teilweise: nur Deckblätter oder einzelne Positionen ohne Positionsplan.	☐	☐	☐	☐
Baugenehmigung, Lageplan, Grundbuchauszug, Vermessungsunterlagen Bei Fragen zu Grenzen, Nachbarbebauung, Entwässerung oder zur zulässigen Nutzung sind diese Unterlagen die Grundlage. Bei reinen Ausführungsmängeln im Inneren oft nicht einschlägig.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Schriftverkehr, Protokolle und Fristen

	liegt vor	teilweise	fehlt	n. e.
Mängelrügen mit Datum, Beschreibung und gesetzter Frist Liegt vor heißt: jede Rüge mit Datum, Beschreibung des Mangels und konkretem Fristdatum, dazu der Nachweis, dass sie zugegangen ist. Teilweise: nur E-Mails ohne Zugangsnachweis.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Abnahmeprotokoll mit allen Vorbehalten und Restpunkten Das Abnahmeprotokoll hält fest, welche Mängel bei der Abnahme bekannt waren. Fehlt es, ist oft strittig, ob und wann abgenommen wurde.	☐	☐	☐	☐
Bautagebuch, Baustellen- und Besprechungsprotokolle, Aktenvermerke Diese Aufzeichnungen zeigen den Bauablauf und wer wann was wusste. Teilweise: nur einzelne Protokolle oder Notizen ohne Datum.	☐	☐	☐	☐
Schriftverkehr mit Baufirma, Verkäufer, Vermieter, Verwaltung oder Versicherung Ordnen Sie den Schriftverkehr nach Datum, nicht nach Absender. Eine Zeitleiste ist für die sachverständige Person schneller lesbar als ein voller Ordner.	☐	☐	☐	☐
Liste der Beteiligten und Übersicht der Gewährleistungsfristen Bei Bauleistungen beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche grundsätzlich fünf Jahre. Beginn und Länge hängen vom Vertrag ab und gehören auf die Liste.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Eigene Dokumentation des Schadens

	liegt vor	teilweise	fehlt	n. e.
Fotos mit Datum, je Schadensstelle eine Übersicht und eine Nahaufnahme Liegt vor heißt: Übersicht und Detail, Datum im Bild oder in den Dateidaten, ein Zollstock oder Maßstab im Bild. Teilweise: nur Nahaufnahmen ohne erkennbaren Ort.	☐	☐	☐	☐
Schriftliche Zeitleiste vom ersten Anzeichen bis heute Notieren Sie, wann Sie was bemerkt haben, was seither geschehen ist und wer davon wusste. Eine Seite genügt meist.	☐	☐	☐	☐
Verlaufsaufnahmen bei fortschreitenden Schäden Risse und Feuchteflächen verändern sich zwischen Schadenseintritt und Ortstermin oft deutlich. Fotografieren Sie dieselbe Stelle in gleichen Abständen aus gleicher Position.	☐	☐	☐	☐
Lage aller Schadensstellen in einem Grundriss oder einer Skizze eingetragen Eine nummerierte Skizze spart im Termin viel Zeit. Verwenden Sie dieselben Nummern auch für Fotos und Notizen.	☐	☐	☐	☐
Angaben zu Nutzung, Heizung und Lüftung der betroffenen Räume Bei Feuchte- und Schimmelfällen sind Raumnutzung, Heizverhalten und Lüftung Teil der Ursachensuche. Aufzeichnungen über einige Wochen sind wertvoller als eine Momentaufnahme.	☐	☐	☐	☐

Notizen

ing-bassam.de

Vorbefunde, Nachweise und Unterlagen der Technik

	liegt vor	teilweise	fehlt	n. e.
Frühere Gutachten, Mess- und Prüfprotokolle, Laborberichte Auch Gutachten, die Ihnen nicht gefallen, gehören auf den Tisch. Teilweise: nur die Zusammenfassung ohne Anlagen und Messwerte.	☐	☐	☐	☐
Rechnungen und Aufträge zu Reparaturen, Umbauten und Sanierungen Sie zeigen, was am Bauteil bereits verändert wurde. Ohne sie wird ein früherer Eingriff leicht für die Schadensursache gehalten.	☐	☐	☐	☐
Wartungsnachweise für Heizung, Lüftung, Dach und Entwässerung Bei Anlagen- und Feuchteschäden ist die Wartungsgeschichte oft entscheidend. Fehlende Nachweise sind ein Ergebnis, kein Makel – sagen Sie es offen.	☐	☐	☐	☐
Energieausweis und Unterlagen zu Dämmung und Fenstern Beim Verkauf oder bei der Neuvermietung ist der Energieausweis spätestens bei der Besichtigung vorzulegen. Beim reinen Mängelstreit meist nicht einschlägig.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Zugang, Technik und Rahmenbedingungen am Termin

	liegt vor	teilweise	fehlt	n. e.
Zugang zu allen betroffenen Räumen ist gesichert Denken Sie an Keller, Spitzboden, Technikraum, Garage und abgeschlossene Nebenräume. Teilweise: Zugang nur zu einem Teil der Räume oder nur zu bestimmten Uhrzeiten.	☐	☐	☐	☐
Zugang zu Nachbarwohnung, Nachbargebäude oder Nachbargrundstück ist abgestimmt In einem Beweissicherungsgutachten wird festgehalten, ob der Zugang zu allen benachbarten Objekten möglich war. Sprechen Sie Nachbarn und Mieter rechtzeitig und schriftlich an.	☐	☐	☐	☐
Schlüssel, Zugangscodes und eine ortskundige Begleitperson sind organisiert Eine Person, die das Gebäude kennt, ersetzt oft langes Suchen. Bei vermieteten Einheiten stimmen Sie den Termin rechtzeitig mit den Nutzern ab.	☐	☐	☐	☐
Betroffene Flächen sind freigeräumt und zugänglich Schränke, Teppiche, Verkleidungen und Lagergut vor der betroffenen Wand verhindern jede Feststellung. Teilweise: nur die Hauptstelle frei, die Nebenstellen verstellt.	☐	☐	☐	☐
Strom, Beleuchtung und ausreichend Zeit stehen zur Verfügung Witterungs- und Lichtverhältnisse werden im Gutachten festgehalten und begrenzen, was sichtbar ist. Planen Sie lieber eine Stunde zu viel als eine zu wenig ein.	☐	☐	☐	☐

Notizen

ing-bassam.de

Beteiligte am Termin

- [ ] Auftraggeberin oder Auftraggeber beziehungsweise Eigentümer ist anwesend
- [ ] Die Gegenseite ist rechtzeitig geladen oder eingeladen
  Im selbständigen Beweisverfahren ist die Gegenseite so rechtzeitig zu laden, dass sie ihre Rechte wahrnehmen kann. Ohne ordnungsgemäße Ladung kann das Ergebnis unbrauchbar werden.
- [ ] Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt nimmt teil oder ist informiert
- [ ] Planerin, Bauleiter oder ausführende Firma sind eingeladen
  Wer die Ausführung kennt, kann Fragen sofort beantworten. Bei gerichtlichen Terminen lädt allein die sachverständige Person ein.
- [ ] Mieter, Nutzer, Hausverwaltung oder Beirat sind informiert

Notizen

Was vor dem Termin unterbleiben muss

- [ ] Der Schadensbereich wurde nicht renoviert, überstrichen, verputzt oder verfliest
  Wer den Mangel beseitigen lässt, beseitigt damit auch den Beweis, dass er bestanden hat. Warten Sie mit der Instandsetzung, bis der Zustand festgehalten ist.
- [ ] Keine Mängelbeseitigung ohne vorherige Beweissicherung beauftragt
  Ohne Sicherung des Zustands droht, dass Beweismittel verloren gehen, beschädigt werden oder ihre Glaubwürdigkeit verlieren.
- [ ] Keine eigenmächtigen Bauteilöffnungen vorgenommen
  Eine Bauteilöffnung braucht die Zustimmung der Eigentümerseite. Vorher ist zu klären, wer wieder verschließt und wer die Kosten trägt.
- [ ] Ausgebaute Teile, Rohrstücke und Materialreste sind aufbewahrt
- [ ] Sofortmaßnahmen zur Schadenbegrenzung sind vorher und währenddessen dokumentiert
  Die Begrenzung des Schadens geht vor. Fotografieren Sie vor Beginn und während der Arbeiten und heben Sie Belege auf.

Notizen

Zusätzlich bei einem Versicherungsschaden

- [ ] Der Schaden ist dem Versicherer unverzüglich gemeldet
- [ ] Schadennummer und Versicherungsscheinnummer sind notiert
  Im Versicherungsgutachten werden Anspruchsteller, Versicherungsnehmer sowie Schadens- und Versicherungsscheinnummer auf dem Deckblatt oder als Erstinformation angegeben.
- [ ] Weisungen des Versicherers sind eingeholt und schriftlich festgehalten
- [ ] Es ist geklärt, wer Anspruchsteller und wer Versicherungsnehmer ist

Notizen

ing-bassam.de

Am Termin und danach

- [ ] Unterlagen sind sortiert, nummeriert und in Kopie zur Übergabe bereit
- [ ] Eigene Fragen sind schriftlich notiert und werden im Termin gestellt
- [ ] Eigene Notizen, Fotos und eine Anwesenheitsliste werden im Termin geführt
  Eine Anwesenheitsliste, die von allen Anwesenden unterschrieben wird, verhindert spätere Streitigkeiten darüber, wer was gesehen hat.
- [ ] Nachgereichte Unterlagen sind nachweisbar übersandt
- [ ] Terminprotokoll und Gutachten sind geprüft, Ergänzungsfragen notiert
  Ein kurzfristig nach dem Termin erstelltes Protokoll gibt allen Seiten Gelegenheit, auf die Feststellungen einzugehen, bevor das Gutachten darauf aufbaut.

Notizen

So werten Sie Ihre Befunde aus

• Ein Punkt der Abschnitte 1 bis 3 mit fehlt: vor dem Termin bei Bauunternehmen, Planer, Verwaltung oder Bauaufsichtsbehörde anfordern.

• Mehr als drei Punkte mit fehlt: prüfen Sie, ob der Termin verschoben werden sollte – ein zweiter Ortstermin kostet zusätzliche Zeit.

• Ist der Zugang zu betroffenen Räumen oder Nachbarobjekten nicht gesichert, sagen Sie das vor dem Termin an – sonst bleiben Feststellungen offen.

• Sind Bauteilöffnungen zu erwarten, klären Sie Zustimmung, Wiederherstellung und Kostentragung schriftlich, bevor der Termin beginnt.

• Bei einem Gerichtsgutachten oder einem selbständigen Beweisverfahren geht die rechtzeitige Ladung der Gegenseite allem anderen vor.

• Bei einem versicherten Schaden gehen Schadenmeldung, Schadenbegrenzung und die Weisungen des Versicherers der Terminvorbereitung vor.

Hinweise

• Diese Checkliste ist eine Arbeitshilfe zur Vorbereitung. Sie ersetzt weder ein Gutachten noch eine Rechtsberatung.
• Ob und wie Ansprüche bestehen und durchgesetzt werden können, beurteilt eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt.
• Betreten Sie keine Dächer, öffnen Sie keine Bauteile und arbeiten Sie nicht an Elektro-, Gas- oder Trinkwasserinstallationen. Bei Gefahr für die Standsicherheit, bei Gasgeruch oder bei Schadstoffverdacht sichern Sie den Bereich und schalten eine Fachfirma oder die zuständige Behörde ein.

Grundlagen: Keldungs / Ganschow / Arbeiter: Leitfaden für Bausachverständige, 4. Aufl. 2018, S. 16, 26, 32, 43, 59 f., 99 f. · Frössel: Risse in Gebäuden, 2. Aufl. 2025, S. 111, 169 f. · Vismann (Hrsg.): Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln, 37. Aufl. 2021, S. 1094 f. · Weber / Hafkesbrink (Hrsg.): Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung, 7. Aufl. 2026, S. 88 f. · Bauherren-Schutzbund e. V. und Verband Privater Bauherren e. V., abgerufen am 28.09.2026

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.